P U T U S A N
Nomor 1179/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Berlin Marbun Alias Berlin
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 42/25 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek Uka Lingk 21 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1179/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1179/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mumhammad Berlin Marbun alias Berlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mumhammad Berlin Marbun alias Berlin dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan **denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang di dalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan 2 buah palstik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) dompet emas warna kuning yang didlamnya uang sejumlah uang sejumlah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primiar :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD BERLIN MARBUN Alias BERLIN** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Komplek Uka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Sunardi, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar yang merupakan anggota kepolisian polres pelabuhan belawan sedang melakukan observasi di kel. Terjun Kec. Medan Marelan kota medan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Komplek Uka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah sangkot sering di jadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat terdakwa Muhammad Berlin Marbun Alias Berlin yang sedang berusaha melarikan diri kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran kepada terdakwa hingga setelah berhasil dilakukan penangkapan kepada terdakwa, para saksi melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu , 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2(satu) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah dompet emas warna kuning yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang digunakan terdakwa. Ketika diintrogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan oleh para saksi adalah milik terdakwa dimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Pak Am (belum tertagkap/dpo) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali dan keuntungan yang terdakwa peroleh apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan seluruhnya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah sedangkan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.--

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/IV/Pol-10009/2023 tanggal 15 April 2023 yang di timbang oleh Ivo Saragih Nik.P.92534 dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE Nik P. 79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti milik Terdakwa **MUHAMMAD BERLIN MARBUN Alias BERLIN** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 2424/NNF/2023 tanggal Tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik **MUHAMMAD BERLIN MARBUN Alias BERLIN** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD BERLIN MARBUN Alias BERLIN** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Komplek Uka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Sunardi, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar yang merupakan anggota kepolisian polres pelabuhan belawan sedang melakukan observasi di kel. Terjun Kec. Medan Marelan kota medan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa Muhammad Berlin Marbun Alias Berlin memiliki, menyimpan dan sedang berada di Komplek Uka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah sangkot. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat terdakwa Muhammad Berlin Marbun Alias Berlin yang sedang berusaha melarikan diri kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran kepada terdakwa hingga setelah berhasil dilakukan penangkapan kepada terdakwa, para saksi melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu , 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2(satu) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah dompet emas warna kuning yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang digunakan terdakwa. Ketika diintrogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan oleh para saksi adalah milik terdakwa dimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pak Am (belum tertagkap/dpo) dan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.----------

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/IV/Pol-10009/2023 tanggal 15 April 2023 yang di timbang oleh Ivo Saragih Nik.P.92534 dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE Nik P. 79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **MUHAMMAD BERLIN MARBUN Alias BERLIN** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 2424/NNF/2023 tanggal Tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik **MUHAMMAD BERLIN MARBUN Alias BERLIN** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rainbant Aris P Sinaga, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 Wib, di Komplek Uka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (satu) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah dompet emas warna kuning yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang digunakan terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabau tersebut adalah dengan cara membelinya dari Pak Am (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa peroleh apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan seluruhnya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Sunardi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 Wib, di Komplek Uka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (satu) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah dompet emas warna kuning yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang digunakan terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabau tersebut adalah dengan cara membelinya dari Pak Am (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa peroleh apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan seluruhnya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 Wib, di Komplek Uka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (satu) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah dompet emas warna kuning yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (satu) buah plastik klip bening kosong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (satu) buah plastik klip bening kosong tersebut adalah dengan cara membelinya dari Pak Am (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan seluruhnya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang di dalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan 2 buah palstik klip kosong.
- 1 (satu) dompet emas warna kuning yang didlamnya uang sejumlah uang sejumlah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 Wib, di Komplek Uka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (satu) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah dompet emas warna kuning yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (satu) buah plastik klip bening kosong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (satu) buah plastik klip bening kosong tersebut adalah dengan cara membelinya dari Pak Am (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan seluruhnya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/IV/Pol-10009/2023 tanggal 15 April 2023 yang di timbang oleh Ivo Saragih Nik.P.92534 dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE Nik P. 79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD BERLIN MARBUN Alias BERLIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 2424/NNF/2023 tanggal Tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik MUHAMMAD BERLIN MARBUN Alias BERLIN berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Mumhammad Berlin Marbun alias Berlin dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 Wib, di Komplek Uka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan;ketika saksi Sunardi, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi Didit Susanto dan saksi Anggra Fajar yang merupakan anggota kepolisian polres pelabuhan belawan sedang melakukan observasi di kel. Terjun Kec. Medan Marelan kota medan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Komplek Uka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah sangkot sering di jadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat terdakwa Muhammad Berlin Marbun Alias Berlin yang sedang berusaha melarikan diri kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan pengejaran kepada terdakwa hingga setelah berhasil dilakukan penangkapan kepada terdakwa, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu , 1(satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2(satu) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah dompet emas warna kuning yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang digunakan terdakwa.

Bahwa ketika diintrogasi terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan oleh para saksi adalah milik terdakwa dimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Pak Am (belum tertagkap/dpo) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali dan keuntungan yang terdakwa peroleh apabila sabu-sabu tersebut berhasil terjualkan seluruhnya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah sedangkan uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/IV/Pol-10009/2023 tanggal 15 April 2023 yang di timbang oleh Ivo Saragih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nik.P.92534 dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE Nik P. 79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD BERLIN MARBUN Alias BERLIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 2424/NNF/2023 tanggal Tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik MUHAMMAD BERLIN MARBUN Alias BERLIN berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang di dalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan 2 buah palstik klip kosong.

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah Ilegal maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) dompet emas warna kuning yang didlamnya uang sejumlah uang sejumlah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mumhammad Berlin Marbun alias Berlin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***", sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang di dalamnya 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan 2 buah palstik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) dompet emas warna kuning yang didlamnya uang sejumlah uang sejumlah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H. , M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Amellisa Tarigan, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconfarance.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Nani Sukmawati, S.H., M.H.	Donald Panggabean, S.H.
M. Nazir, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Emmy Siahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)